

北京市公安局某分局

被告人供述与辩解

被告人：何某 | 三次讯问摘录

第一次讯问

讯问时间	2026年2月18日 16:20-18:40	讯问地点	某分局执法办案中心
讯问人	民警陈某	记录人	民警赵某

问：你是否以“云岭新材股权增值项目”的名义向朱某收取资金？

答：我确实和朱某谈过这个项目，也收过她的钱，但我不认为是骗。我当时确实想做项目，只是后来项目没有按预期推进。

问：你是否取得项目方正式授权或内部投资份额？

答：没有正式盖章授权。有人跟我说过有机会，我觉得可以做。我给朱某讲的时候可能讲得比较确定，但不是完全凭空编的。

问：朱某一共向你支付多少钱？

答：具体我记不清，大概六百多万元打到我自己的账户，另外可能有一百万元左右通过林某账户。总数要看银行流水。

问：为什么使用林某账户收款？

答：我自己账户当时收付款比较多，怕风控，所以让林某帮忙代收。林某是我朋友，她知道是帮我收项目款。

问：你是否承诺本金安全、固定收益？

答：我说过本金风险比较低，也说过预计收益，但投资本身都有风险。我没有写过正式保本合同。

问：你把朱某的钱用于什么？

答：一部分做了证券投资，一部分做资金周转，也还过一些债。我当时想的是先周转，后面项目或者其他投资赚到钱再补回来。朱某知道我做投资，不是每一笔都限定必须原封不动进某个账户。

问：你是否向朱某返还过资金？

答：返过，一百多万元，有收益也有退本金。我一直在还，所以我不认为我是想占有她的钱。

第二次讯问

讯问时间	2026年3月3日 09:10-12:05	讯问地点	某区看守所讯问室
讯问人	民警陈某、民警孙某	记录人	民警赵某

问：公安机关已调取朱某、你本人及林某账户流水。朱某共18次转出7,368,000元，你是否认可？

答：我看了流水，这个总数我认可。之前我说六百多万加一百万左右是我记不清。现在看，朱某转到我招商、工商账户，加上转到林某账户的，一共是7,368,000元。

问：其中转入林某账户的1,250,000元是否由你指定？

答：是我指定的。三笔大概是35万、55万、35万。林某没有参与我跟朱某谈项目，她就是帮我收款和按我的要求转。

问：你是否向朱某说明林某不是项目方财务人员？

答：我没有专门说。我可能说过是“项目这边收款”或者“财务账户”，具体怎么表述记不清了。

问：你名下证券账户共收到来自你银行账户的 1,268,000 元，该资金是否用于你所称的云岭新材项目？

答：不是直接投云岭新材，是买了股票、基金之类。我当时想先通过市场投资把资金做起来，等真正项目机会落地或者赚钱以后再给朱某收益。

问：你为何此前向朱某强调这不是普通股票投资，而是项目内部份额？

答：因为我当时认为后续项目机会能落地，想让她有信心。现在看我说得太满了。

问：你是否使用相关资金偿还旧债？

答：有。王某两笔一共 105 万元，刘某一共 62 万元，陈某 48 万元，孙某 26 万元，这些是我之前欠的款，合计 241 万元左右。

问：这些债务形成于朱某投资之前还是之后？

答：大部分都是之前形成的。王某、刘某的肯定在朱某给我钱之前，陈某和孙某也属于以前的欠款。

问：你是否还用于购车、信用卡、装修、消费、取现和转给亲属？

答：有这些情况。我的资金都在几个账户里混着用。我承认没有按朱某理解的方式专款专用。

问：你是否告诉朱某她的钱会被你用于偿还既有债务和个人消费？

答：没有明确告诉。我当时认为只是临时周转，我计划后面补上。

第三次讯问

讯问时间	2026 年 4 月 12 日 14:00-17:15	讯问地点	某区看守所讯问室
讯问人	民警陈某、民警孙某	记录人	民警赵某

问：你向朱某发送的项目介绍和收益测算是谁制作的？

答：主要是我自己整理的。我参考了网上公开的行业资料、公司资料，也把我自己预估的融资和估值情况做进去了。收益测算是我自己做的，不是项目公司给的。

问：材料中出现“内部额度”“本金保障”“退出安排”等内容，有无项目方书面依据？

答：没有项目方正式书面文件。我当时是根据我自己的判断和别人跟我交流的信息整理的。

问：你是否实际拥有云岭新材项目股权认购资格？

答：没有最终签下来的认购资格，也没有签正式协议。

问：在没有正式资格的情况下，为什么持续要求朱某追加至 700 余万元？

答：当时我资金压力也比较大，同时我认为如果能把资金运转起来，证券投资和其他机会赚钱以后可以覆盖。我承认我没有把真实情况全部告诉她。

问：所谓“一期收益”“项目分红”是否来自云岭新材项目实际收益？

答：不是那个项目直接产生的收益。那些钱是我从自己的账户资金里安排给朱某的，有些是为了让她安心，也有些是她要求退一部分。

问：林某账户向朱某转出的 90,000 元是谁安排？

答：是我让林某转的。

问：你是否认可累计向朱某返还 1,326,000 元？

答：按银行流水我认可。

问：你是否承认自己向朱某陈述的项目状态与真实情况存在明显差异？

答：现在看存在差异。我当时没有真实的项目合同和额度，却让她以为已经有确定的内部份额，这一点我承认。但我还是认为我不是一开始就想把她的钱占为己有，我当时想通过投资和周转最终还给她。

说明：本材料保留被告人“承认客观事实但否认非法占有目的”的辩解结构，用于测试模型区分事实认定与主观要件评价的能力。